



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 111

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5029053-17.2021.4.03.6100/SP

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: NELLY BEZERRA LANDIM MATOS

RELATÓRIO

A UNIÃO FEDERAL interpôs o presente Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei contra o acórdão da **8ª Turma Recursal de São Paulo**, que negou provimento a seu recurso (evento 7) mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido “... para autorizar o afastamento da empregada gestante e condenar a UNIÃO FEDERAL e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a promover, oportunamente, a compensação do valor dos salários-maternidade quando do pagamento das contribuições sociais previdenciárias, nos termos do artigo 72, § 1º, da Lei nº 8.213/91, artigo 94 do Decreto nº 3.048/99 e artigo 86 da Instrução Normativa RFB nº 971/09.” (evento 5)

O acórdão recorrido restou assim ementado:

SALÁRIO-MATERNIDADE. LEI 14.151/2021 DISPÔS QUE A GESTANTE DURANTE A PANDEMIA DEVERIA PERMANECER AFASTADA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO REALIZANDO TELETRABALHO. ATIVIDADE DE CUIDADORA NÃO PODE SER REALIZADA À DISTÂNCIA. LEI NÃO PREVIO O RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO NESSAS HIPÓTESES. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NÃO PODE A EMPREGADORA SER OBRIGADA A PAGAR A REMUNERAÇÃO DA GESTANTE QUANDO AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES. MANTÉM SENTENÇA. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DE SALÁRIO-MATERNIDADE.

Consta do referido acórdão:

“ (...) Evidente a legitimidade do INSS visto tratar-se de ampliação de benefício previdenciário. No que se refere à UNIÃO o seu interesse decorre de ser a responsável pela fiscalização da regularidade do pagamento das contribuições. Quando o valor do salário-maternidade é pago pelo empregador gera, por óbvio, o

5029053-17.2021.4.03.6100

900000240984.V2 LOT.TNU© LOT.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

direito a compensar o valor no recolhimento do INSS do mês. Portanto, quem paga o valor à empregada ao final da competência realiza a dedução do valor na apuração do valor a recolher. Não há qualquer irregularidade na referida compensação quando, repise-se, o valor não é pago diretamente pelo INSS.

A Lei nº 14.151 trouxe previsão no sentido de que durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração. O parágrafo único asseverou que a empregada afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância.

Ocorre que há algumas atividades, como as desenvolvidas pelas cuidadoras, que são insuscetíveis de serem realizadas à distância.

Posto o problema três situações podem ser vislumbradas: i) demite-se a empregada grávida; ii) o seu salário é pago pelo Estado ou iii) o seu salário é pago pelo empregador. Considerando os valores estabelecidos na constituição, mormente os contidos nos artigos 196 e 201, que dispõe ser dever do Estado garantir o direito à vida, maternidade, gestante e ao nascituro, é possível, de início, afastar a primeira opção, pois não seria razoável despedir-se a gestante justamente quando mais necessita de auxílio.

Também não é razoável que caiba ao empregador tal tarefa. Além desestimular a contratação de pessoas jovens do sexo feminino, tal encargo contraria o disposto no 4º, §8º, da Convenção nº 103 da Organização Internacional do Trabalho Relativa ao Amparo à Maternidade, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 10.088/2019, que diz que em hipótese alguma, deve o empregador ser tido como pessoalmente responsável pelo custo das prestações devidas às mulheres que ele emprega.

Evidente, assim, caber ao Estado o referido pagamento. O juiz sentenciante, não obstante ressaltar a impossibilidade de o Poder Judiciário estender a abrangência de um benefício previdenciário, acabou deferindo o pedido por não haver outra solução para o problema posto na inicial.

Alguns argumentos foram expostos com acerto, entre os quais:

i. cabe à Previdência Social proteger as suas seguradas em momentos como o atual, de efetiva contingência (risco social concreto), pois está entre os seus objetivos a proteção da maternidade e a gestante (art. 201, II, da CF/88);

ii. o § 3º do art. 394-A da CLT estabelece que: “Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do caput deste artigo exerça suas



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento;

iii. o presente entendimento não maltrata o princípio da contrapartida, conformato no art. 195, § 5º, da Constituição da República. Não se está, aqui, estendendo ou criando benefícios previdenciários, mas simplesmente recolocando o Estado como participante da relação jurídica forjada pela Lei 14.151/21, já que é esse o responsável constitucional pela medida ali estabelecida.

Além de todos os argumentos expostos, lembro a decisão do Supremo Tribunal Federal relativa ao salário-maternidade. Para uma maior proteção à gestante e ao nascituro – mesmo objetivo ora perseguido nesses autos – decidiu o Supremo que a gestante teria direito a um prazo maior em virtude de parto prematuro, muito embora a legislação trabalhista ou previdenciária não previsse, expressamente, um período maior de licença ou salário-maternidade em virtude desse fato. Como o benefício tem natureza extraordinária de salário-maternidade, possível aplicar o mesmo fundamento.

Dessa forma, estando a sentença recorrida em consonância com os critérios previstos em Lei, na Constituição Federal e na jurisprudência, adoto os mesmos fundamentos do aresto recorrido, nos termos do que dispõe o artigo 46, da Lei nº 9.099/1995, c/c o artigo 1º, da Lei nº 10.259/2001.(...)”

A União, nas razões do Pedido de Uniformização Nacional, evento 11, aponta como acórdão paradigma julgado da 1ª Turma Recursal do Paraná, assim ementado:

REMUNERAÇÃO DA EMPREGADA GESTANTE NO PERÍODO DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO PRESENCIAL DURANTE A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS. AMPLIAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE ALÉM DOS 120 (CENTO E VINTE) DIAS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. Não há amparo legal para o pedido formulado pela parte autora, seja pela impossibilidade de ampliação das hipóteses já previstas em lei para concessão do salário-maternidade, seja porque a Lei nº 14.151/2021 não prevê a responsabilidade da União pela cobertura das despesas decorrentes do afastamento das funcionárias gestantes do trabalho presencial. O objetivo da lei nº 14.151/2021 foi regular as relações de trabalho, sem qualquer efeito previdenciário. (5024444-74.2021.4.04.7001; DJ 03/10/2022)

Indica também como paradigmas outros julgados da 1ª Turma Recursal do Paraná (processo nº 5011767-03.2021.4.04.7004; RC nº 5071992-98.2021.4.04.7000; RC nº 5029170-85.2021.4.04.7003; RC nº 5029053-17.2021.4.03.6100 900000240984.V2 LOT.TNU© LOT.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

5005004-74.2021.4.04.7007)

Sem contrarrazões.

O Pedido de Uniformização foi admitido tanto na origem quanto pelo Presidente da TNU com a determinação de sua distribuição a um dos membros deste Colegiado.

É o Relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo.

A Lei nº 14.151, de 12 de maio de 2021, dispôs sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo Coronavírus, regulamentado em um único artigo, nos seguintes termos:

Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração.

Parágrafo único. A empregada afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância.

A questão de direito material a ser dirimida no presente Pedido de Uniformização Nacional é **saber se é devido o pagamento de salário maternidade à segurada gestante cujo serviço desempenhado é incompatível com a prestação de atividades à distância, tendo em vista o disposto na Lei nº 14.151/2021, que prevê o afastamento das atividades presenciais da segurada gestante durante a emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus.**

Nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001, cabe pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na

5029053-17.2021.4.03.6100

900000240984.V2 LOT.TNU© LOT.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

interpretação da lei.

Restou demonstrada a divergência do julgado impugnado com os paradigmas colacionados da 1ª Turma Recursal do Paraná, dentre eles o processo nº **5024444-74.2021.4.04.7001**.

Enquanto o acórdão recorrido asseverou que cabe ao Estado arcar com o salário maternidade de natureza extraordinária à segurada gestante afastada das suas atividades nos termos da Lei nº 14.151/21 e impossibilitada de exercer seus serviços à distância ante a natureza do serviço prestado. **O acórdão trazido como paradigma da 1ª Turma Recursal do Paraná entendeu que não há amparo legal para a concessão de salário maternidade “seja pela impossibilidade de ampliação das hipóteses já previstas em lei para concessão do salário-maternidade, seja porque a Lei nº 14.151/2021 não prevê a responsabilidade da União pela cobertura das despesas decorrentes do afastamento das funcionárias gestantes do trabalho presencial. O objetivo da lei nº 14.151/2021 foi regular as relações de trabalho, sem qualquer efeito previdenciário.”**

A divergência jurisprudencial encontra-se, pois, suficientemente demonstrada.

Diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, destaca-se que o rito merece ser convertido para os recursos representativos de controvérsia, o que importaria postergar a análise da questão de mérito para fase posterior à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal (MPF).

O tema controvertido poderia ser, desde logo, assim definido: **saber se é devido o pagamento de salário maternidade à segurada gestante cujo serviço desempenhado é incompatível com a prestação de atividades à distância, tendo em vista o disposto na Lei nº 14.151/2021, que prevê o afastamento das atividades presenciais da segurada gestante durante a emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus.**

Ante o exposto, **voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização, nos termos da fundamentação.**



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000240984v2** e do código CRC **38edf2ce**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

Data e Hora: 19/8/2023, às 15:12:25

5029053-17.2021.4.03.6100

900000240984.V2 LOT.TNU© LOT.TNU



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 111
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5029053-17.2021.4.03.6100/SP

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: NELLY BEZERRA LANDIM MATOS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. OBJETO DE AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: "SABER SE É DEVIDO O PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SEGURADA GESTANTE CUJO SERVIÇO DESEMPENHADO É INCOMPATÍVEL COM A PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº 14.151/2021, QUE PREVÊ O AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA SEGURADA GESTANTE DURANTE A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS".

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se é devido o pagamento de salário maternidade à segurada gestante cujo serviço desempenhado é incompatível com a prestação de atividades à distância, tendo em vista o disposto na Lei nº 14.151/2021, que prevê o afastamento das atividades presenciais da segurada gestante durante a emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus".



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Brasília, 16 de agosto de 2023.

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000240985v3** e do código CRC **e2847675**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

Data e Hora: 19/8/2023, às 15:12:25

5029053-17.2021.4.03.6100

900000240985.V3 LOT.TNU© VCL.TNU